

Unidad 7: Propiedad Intelectual

Protección jurídica del software, licencias, marcas, patentes y derechos sobre creaciones tecnológicas

LEGISLACIÓN · TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

by OscarLondero®

Desarrollador full Stack UI/UX - abogado - asesor de empresa - docente tecnológico

Presentación de la Unidad

En esta unidad trabajarás los aspectos fundamentales de la **propiedad intelectual aplicada al software y a la actividad tecnológica**. Cuando una persona o un equipo desarrolla una aplicación, una página web, un sistema de gestión, una base de datos o una marca, aparecen derechos que deben ser comprendidos y protegidos.

¿Qué es la propiedad intelectual?

Derechos vinculados con las creaciones de la mente humana: obras, invenciones, marcas y signos. La OMPI señala que permiten obtener reconocimiento o beneficios, equilibrando intereses de creadores y el interés público.

¿Por qué es relevante para vos?

Como futuro profesional de la tecnología, necesitás conocer estos conceptos para **evitar conflictos, usar software legalmente, proteger tus desarrollos** y comprender qué derechos se transmiten cuando trabajás para un cliente, una empresa o un emprendimiento.

¿Por qué este tema importa en programación?

En la práctica profesional, el código no solo debe funcionar. También debe estar protegido y usarse legalmente. Estas preguntas aparecen constantemente:

Autoría y titularidad

¿Quién es dueño del código que desarrollé? ¿Puedo reutilizarlo en otro proyecto de un cliente anterior?

Licencias y derechos

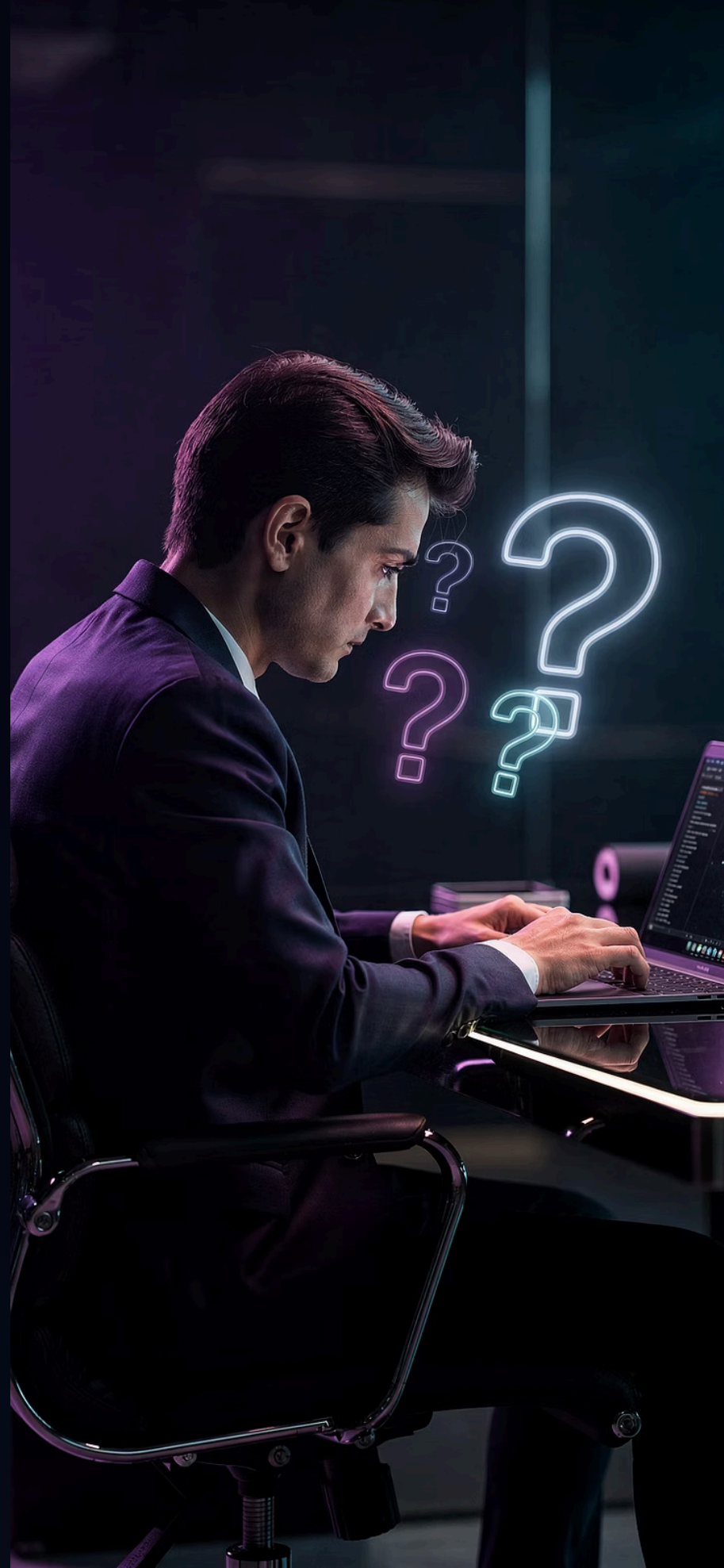
¿Qué diferencia hay entre entregar una licencia y ceder derechos? ¿Qué pasa si uso una librería open source sin revisar su licencia?

Marcas y patentes

¿La marca de una app se protege igual que el código? ¿Una idea puede protegerse? ¿Un software puede patentarse?

Trabajo en equipo

¿Qué derechos tiene una empresa sobre el software creado por sus empleados? ¿Qué ocurre cuando varios integrantes crean un proyecto juntos?



Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta unidad, se espera que puedas alcanzar los siguientes objetivos:

01

Comprender la propiedad intelectual

Entender qué es, cuáles son sus ramas y cómo se vincula con la actividad tecnológica.

02

Ley 11.723 y software

Reconocer la protección del software dentro del marco legal argentino y sus alcances concretos.

03

Diferenciar instrumentos

Distinguir derecho de autor, marcas, patentes, licencias y cesiones de derechos.

04

Identificar riesgos legales

Reconocer riesgos en el uso de software, librerías, imágenes, contenidos y bases de datos ajenas.

05

Aplicar a casos reales

Transferir estos conceptos a situaciones concretas del desarrollo profesional de software.

¿Qué es la Propiedad Intelectual?

La propiedad intelectual es el **conjunto de derechos que protegen creaciones intelectuales, innovaciones, signos distintivos y expresiones creativas**. Se organiza en dos grandes ramas:

Derecho de Autor y Derechos Conexos

Protege obras literarias, artísticas, científicas, **software, bases de datos, documentación**, fotografías, música, videos y otras expresiones creativas. En Argentina, se gestiona ante la **DNDA**.

Propiedad Industrial

Comprende **marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales** e indicaciones geográficas. Vinculada con la actividad productiva y comercial. En Argentina, se gestiona ante el **INPI**.

El INPI argentino distingue estas dos grandes ramas. Es fundamental saber ante qué organismo gestionar cada tipo de derecho.

Propiedad Intelectual y Software

El software tiene una característica particular: es una **creación técnica, pero también una obra expresada mediante código**.

En Argentina, la **Ley 11.723** incluye dentro de las obras científicas, literarias y artísticas a los *programas de computación fuente y objeto*, así como a las compilaciones de datos u otros materiales.

⚠ La ley protege la **expresión concreta** de una creación, no las ideas abstractas, procedimientos o métodos en sí mismos.

¿Qué está protegido?

→ Código fuente y objeto

La implementación concreta del programa.

→ Interfaz original

El diseño visual y la experiencia de usuario creativa.

→ Documentación técnica

Manuales, especificaciones y otros textos derivados.

→ Base de datos estructurada

Si presenta originalidad en su selección u organización.

Ideas No Protegidas vs. Expresiones Protegidas

Una de las distinciones más importantes de la unidad es entender qué protege realmente la ley:

💡 IDEA (no protegida)

Un concepto general o abstracto. Por ejemplo: *"crear una plataforma para conectar docentes y estudiantes"*. Nadie puede apropiarse de una idea para impedir que otros la desarrollen.

📄 EXPRESIÓN (protegida)

La forma concreta en que esa idea se materializa: código fuente, diseño de interfaz, textos, estructura de base de datos, documentación técnica, manuales o piezas gráficas.

Este principio evita que alguien bloquee ideas generales y permite que distintas personas puedan desarrollar soluciones similares, siempre que **no copien la obra concreta** de otra persona.

Titularidad del Software

¿Quién es el titular de los derechos sobre un software? La respuesta depende del contexto en que se desarrolló.

Programador o equipo

Si desarrolló por cuenta propia, el autor o los coautores son titulares originales.

Empleado en relación de dependencia

La Ley 11.723 establece que la empresa empleadora puede ser titular del software producido por sus dependientes en el ejercicio de sus funciones, salvo pacto en contrario.

Contratistas o freelancers

Depende de lo que establezca el contrato. Sin cláusula expresa, pueden surgir conflictos sobre quién retiene los derechos.

Proyectos colaborativos

En proyectos con múltiples integrantes, la titularidad puede ser compartida. Las reglas deben acordarse antes de comenzar.



Registro de Software y Prueba de Autoría

¿Es obligatorio registrar?

No. Las obras están protegidas **desde su creación**, aunque registrarlas facilita probar autoría y fecha. El registro es una herramienta probatoria, no un requisito para que nazcan los derechos.

Evidencias alternativas de autoría

- Repositorios con historial de commits
- Documentación técnica y manuales
- Correos de entrega y presupuestos aprobados
- Contratos y acuerdos firmados
- Hashes de archivos y versionado
- Actas, certificaciones y depósitos formales
- Evidencias de publicación fechadas

Como estudiante y futuro profesional, incorporá el hábito de **documentar tu trabajo** desde el primer día. Cada commit, contrato y correo puede ser prueba de autoría.

Licencia de Uso

Una **licencia de uso** permite que otra persona utilice una obra o software bajo determinadas condiciones. El titular **conserva sus derechos**, pero autoriza ciertos usos específicos.



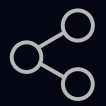
Alcance de usuarios

Cuántos usuarios o equipos pueden usar el sistema, si permite instalación múltiple.



Modificación

Si se puede modificar el código, crear obras derivadas o solo usar el ejecutable.



Redistribución

Si se puede redistribuir, sublicenciar o usar comercialmente el software.



Duración y entrega

Si tiene duración limitada y si se entrega solo el ejecutable o también el código fuente.

Licenciar no es lo mismo que vender todos los derechos. Esta distinción es fundamental en la práctica profesional.

Cesión de Derechos

La **cesión de derechos** implica **transferir determinados derechos patrimoniales** sobre una obra o software. A diferencia de la licencia, en la cesión se transmite la titularidad de ciertos derechos, según lo pactado.

¿Cuándo ocurre?

Un cliente contrata el desarrollo de un sistema y exige que se le cedan los derechos patrimoniales sobre el código. Esa cesión debe estar **claramente documentada** para evitar conflictos futuros.

Conflictos típicos por falta de acuerdo

- El desarrollador cree que solo entregó una licencia.
- El cliente cree que compró todo el código.
- El equipo quiere reutilizar módulos en otros proyectos.
- Un socio reclama titularidad no acordada.
- Nadie sabe quién puede modificar o revender el software.

La clave es definirlo por escrito antes de que aparezca el conflicto.

Licencia vs. Cesión: Diferencia Esencial

LICENCIA

"Autorizo a usar mi obra bajo ciertas condiciones."

El titular **conserva la titularidad** de sus derechos. El uso está limitado a lo pactado. Puede tener duración, condiciones y restricciones.

CESIÓN

"Transfiero derechos patrimoniales, total o parcialmente."

El cesionario **pasa a ser titular** de los derechos acordados. El alcance depende de lo que se haya pactado expresamente.

> **Ejemplo aplicado:** Un programador desarrolla un sistema de stock. Si otorga una **licencia**, el cliente puede usar el sistema según lo pactado, pero el programador conserva sus derechos sobre el código. Si **cede derechos**, el cliente puede pasar a ser titular de determinados derechos patrimoniales sobre ese desarrollo, según el alcance acordado.

Software Libre, Open Source y Licencias

El software libre y el open source **no significan "sin derechos" ni "sin reglas"**. Significan que el titular permite ciertos usos bajo una licencia específica con condiciones concretas.

Licencias permisivas

Permiten uso, modificación y redistribución con mínimas restricciones. Ejemplo: MIT, BSD, Apache 2.0.

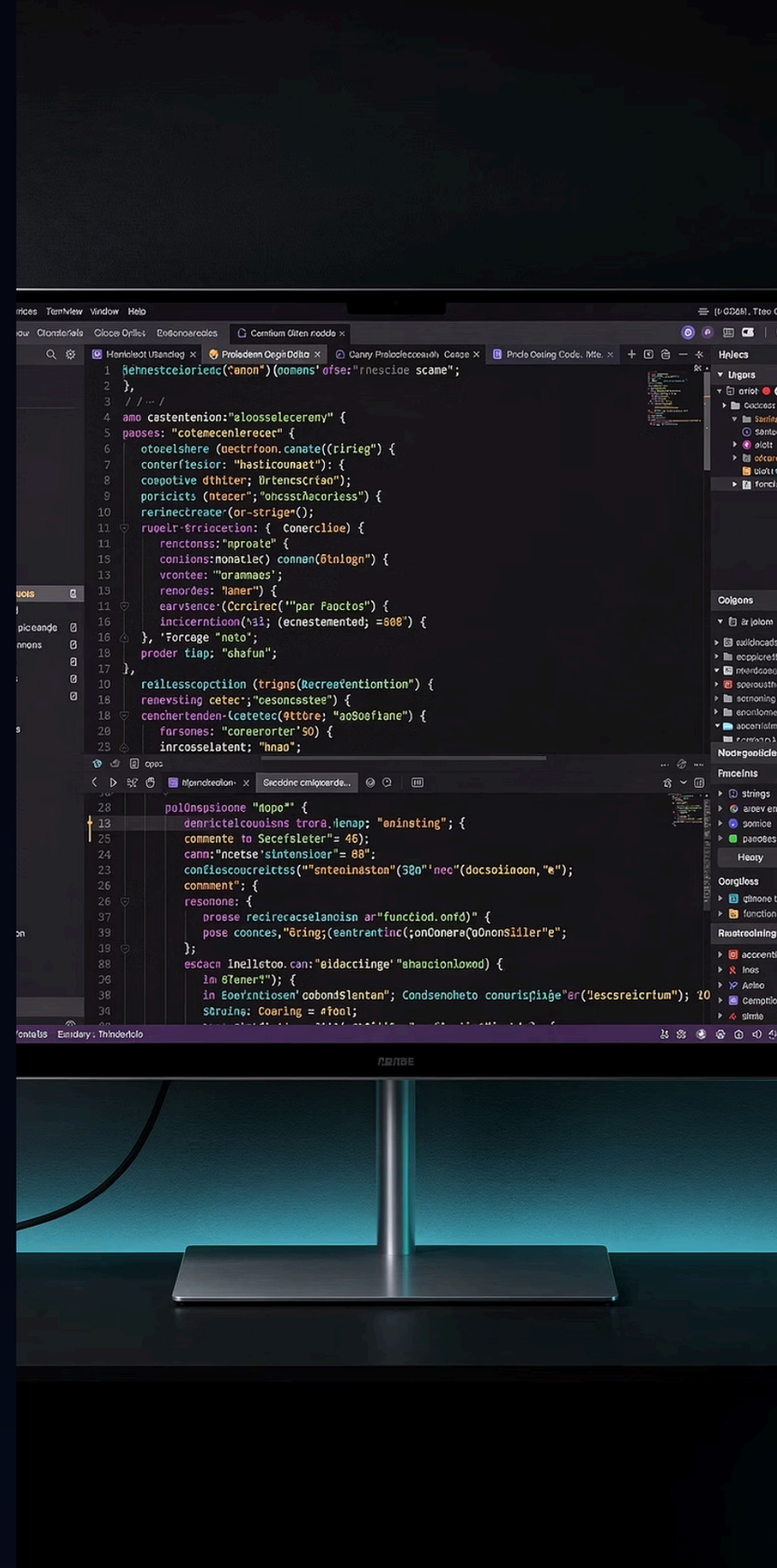
Licencias copyleft

Las obras derivadas deben distribuirse bajo la misma licencia. Ejemplo: GPL, LGPL, AGPL.

Antes de usar, verificá

Si permite uso comercial, si exige atribución, si obliga a publicar el código derivado y si es compatible con tu proyecto.

⚠ Usar código abierto sin revisar la licencia también puede generar **problemas legales serios**, especialmente en proyectos comerciales.



Uso de Material Publicado en Internet

Un error frecuente es creer que **todo lo que está en internet puede usarse libremente**. Las obras publicadas en línea también están protegidas: el hecho de estar disponibles no significa que el autor haya renunciado a sus derechos de explotación económica.



Imágenes e íconos

Requieren licencia explícita para uso comercial, incluso si son gratuitas.



Música y videos

Los derechos de autor aplican aunque el contenido sea de acceso público en plataformas.



Código y plantillas

Fragmentos de código, frameworks y plantillas tienen licencias que deben verificarse.



Bases de datos y documentación

Compilaciones originales pueden tener protección propia, independientemente del contenido.



Marcas

Una **marca** es un signo que permite distinguir productos o servicios de una empresa frente a los de otras. La OMPI la define como un signo que diferencia productos o servicios en el mercado.

¿Qué puede protegerse como marca en tecnología?

- Nombre de una aplicación o plataforma
- Logo e identidad visual de un producto digital
- Nombre comercial de un SaaS o startup
- Servicio tecnológico identificado por un signo

Importante distinguir

El **código** de una app puede estar protegido por **derecho de autor**, pero el **nombre comercial** de esa app requiere protección **marcaria** por separado.

Antes de lanzar un producto, verificá si el nombre ya está registrado y si podría generar conflictos con marcas existentes.

Patentes

Una **patente** es un derecho exclusivo sobre una invención. Según la OMPI, permite que su titular decida si la invención puede ser utilizada por terceros y de qué forma, a cambio de publicar la información técnica.



En tecnología, las patentes generan dudas porque **no todo desarrollo de software es patentable**. Lo fundamental para esta unidad es no confundir software, marca y patente: son instrumentos distintos con funciones distintas.

INPI, DNDA y Organismos Relevantes en Argentina

Conocer ante qué organismo gestionar cada tipo de derecho es esencial para actuar correctamente:

1

DNDA

Dirección Nacional del Derecho de Autor. Registros de software, obras literarias, artísticas y científicas.

2

INPI

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Marcas, patentes, modelos y diseños industriales.

3

NIC Argentina

Registro de nombres de dominio web bajo el dominio .ar.

4

Documentación legal

Contratos, cesiones y acuerdos entre partes: gestión mediante escribanos o abogados especializados.



OMPI y Tratados Internacionales

La **OMPI** (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) cumple un papel central en la promoción, coordinación y desarrollo del sistema internacional de propiedad intelectual.

Cooperación y tratados

Gestiona tratados internacionales sobre derecho de autor, marcas y patentes, facilitando protección cruzada entre países.

Dimensión global del software

Un desarrollo creado en Argentina puede publicarse en internet, venderse en otros países o usar componentes creados en distintas jurisdicciones.

Recursos educativos

La OMPI ofrece herramientas de búsqueda, registro internacional y materiales formativos accesibles para estudiantes y profesionales.

CASO PRÁCTICO

Caso: TurnoFácil

Un equipo de tres estudiantes desarrolla una aplicación llamada **TurnoFácil** para gestionar turnos en centros de estética.

👨‍💻 Integrante A

Programa el backend completo del sistema.

🎨 Integrante B

Diseña la interfaz de usuario y la experiencia visual.

📣 Integrante C

Crea el logo y consigue los primeros clientes.

⚠ Para avanzar más rápido, usan una **plantilla de internet, una librería open source y varios íconos** de una página gratuita. **No revisan las licencias.** Luego venden el sistema a cinco clientes. Uno quiere registrar la marca a su nombre. Otro sostiene que el código es suyo. El tercero reclama derechos sobre el nombre y el logo. Además, descubren que ya existe una **marca similar registrada**.

Preguntas para Analizar el Caso

Trabajá el caso TurnoFácil respondiendo estas preguntas de análisis:

1 ¿Qué elementos están protegidos?

¿Qué partes del proyecto pueden tener protección por propiedad intelectual: código, logo, nombre, interfaz?

2 ¿Quién tiene derechos sobre qué?

¿Quién puede reclamar el código, el logo y la marca? ¿Existe cotitularidad sobre algún elemento?

3 ¿Qué riesgos existen?

¿Qué problemas genera usar plantillas, íconos y librerías sin revisar licencias en un producto comercializado?

4 ¿Qué deberían haber acordado?

¿Qué acuerdos, contratos y documentación debería haber existido antes de vender el sistema?

Mirada Técnica del Caso

Desde el punto de vista técnico, el equipo debería revisar toda la evidencia disponible para determinar autoría y responsabilidades:

Código y repositorio

- Historial de commits y ramas
- Autoría de módulos específicos
- Accesos al repositorio
- Versiones entregadas a cada cliente
- Copias de seguridad con fechas

Recursos de terceros

- Licencias de librerías utilizadas
- Licencias de plantillas y íconos
- Dependencias del proyecto
- Documentación técnica existente
- Evidencias de creación propia vs. ajena

La documentación técnica puede ayudar a demostrar **quién hizo qué y cuándo**. Un buen historial de repositorio puede ser tan valioso como un contrato firmado.

Mirada Jurídica del Caso

Desde el punto de vista jurídico, los integrantes de TurnoFácil enfrentan múltiples cuestiones que requieren análisis legal:

Derechos de autor y titularidad

Derechos sobre el software, el diseño, el logo y otros elementos creativos. Determinación de co-titulares según aportes realizados.

Conflicto marcario

La existencia de una marca similar registrada puede generar una acción de oposición o nulidad. Riesgo de tener que cambiar el nombre del producto.

Licencias de terceros y contratos con clientes

Posible uso indebido de obras ajenas sin autorización. Los contratos con clientes no aclaran si se entregó licencia o cesión, lo que puede generar nuevos conflictos.

> La falta de acuerdos claros puede **transformar un buen proyecto técnico en un conflicto legal** que ponga en riesgo la viabilidad del emprendimiento.

Errores Frecuentes en Proyectos Tecnológicos

Conocer los errores más comunes es el primer paso para evitarlos en tu práctica profesional:

→ Asumir que internet es dominio público

Creer que todo lo disponible en línea puede usarse libremente, incluyendo imágenes, íconos, código y plantillas.

→ No definir titularidad desde el inicio

No acordar quién es dueño del código, el diseño o la marca antes de comenzar el proyecto.

→ Confundir licencia con cesión

No aclarar en el contrato si se entrega licencia de uso o se ceden derechos patrimoniales al cliente.

→ Usar nombres sin verificar marcas

Lanzar un producto sin buscar si ya existe una marca registrada similar en el rubro correspondiente.

→ No revisar licencias de dependencias

Incorporar librerías, frameworks o componentes open source sin verificar si su licencia es compatible con el uso comercial.

Checklist para un Proyecto de Software

Antes de publicar, vender o entregar un software, revisá estos puntos:

Autoría y acuerdos

- [ ] ¿Quién desarrolló cada parte del sistema?
- [ ] ¿Existe acuerdo firmado entre integrantes?
- [ ] ¿El cliente recibirá licencia o cesión de derechos?
- [ ] ¿Se entregará código fuente o solo el ejecutable?
- [ ] ¿El contrato aclara mantenimiento y soporte?

Recursos y protección

- [ ] ¿Qué librerías externas se usaron y qué licencia tienen?
- [ ] ¿Se usaron imágenes, íconos o plantillas con permisos verificados?
- [ ] ¿Se verificó si el nombre comercial ya existe como marca?
- [ ] ¿Hay documentación de versiones y pruebas de autoría?
- [ ] ¿Se respetan los derechos de terceros en todo el proyecto?

Ideas Clave para Recordar

Propiedad intelectual

Protege creaciones, innovaciones y signos distintivos. Tiene valor técnico, jurídico y económico.

Ley 11.723 y software

El software argentino está protegido como obra. Se protege la expresión concreta, no la idea abstracta.

Licencia ≠ Cesión

Licenciar es autorizar el uso; ceder es transferir derechos. Son figuras distintas con consecuencias diferentes.

Open source tiene reglas

El software libre también tiene licencias y condiciones. Siempre verificá antes de usar en un proyecto comercial.

Marca ≠ Patente ≠ Derecho de autor

Son instrumentos distintos. Cada uno protege algo diferente y se gestiona ante distintos organismos.

Los acuerdos escritos son esenciales

En proyectos tecnológicos, definir derechos por escrito antes de que surjan conflictos es una obligación profesional.

Actividad de Aplicación

Elegí un proyecto tecnológico real o hipotético y aplicá los conceptos de la unidad. Puede ser una app móvil, un sistema web, una plataforma educativa, un SaaS, un videojuego, una API o un sistema para un cliente.

01

Identificar elementos protegibles

¿Qué partes del proyecto pueden estar protegidas por derecho de autor, marca o patente?

02

Analizar titularidad y licencias

¿Quién sería titular del código? ¿Se usarían librerías o recursos de terceros? ¿Qué licencias habría que revisar?

03

Determinar modelo de entrega

¿Se otorgaría licencia de uso o cesión de derechos al cliente? ¿Qué incluiría el contrato?

04

Identificar riesgos y medidas

¿Qué riesgos legales podrían aparecer? ¿Qué documentación convendría conservar? ¿Qué acuerdos deberían firmarse?



Cierre de la Unidad

La propiedad intelectual es un tema central para cualquier profesional de la tecnología. Cada línea de código, diseño, documentación, base de datos, marca o producto digital puede tener **valor jurídico y económico**.

> Como futuro profesional de la programación, no alcanza con desarrollar soluciones funcionales. También necesitás saber **qué podés usar, qué debés autorizar, qué conviene registrar, qué derechos conservás y qué derechos transmitís** cuando trabajás para otros.

La propiedad intelectual no debe verse como un obstáculo, sino como una **herramienta para trabajar con mayor seguridad, profesionalismo y responsabilidad**. Incorporar estos hábitos desde el inicio de tu carrera marcará la diferencia.